IMPORT COMPLIANCE KIT

CAROTAR 2020

தோற்று விதிகள் நிர்வாகம்

இந்திய இறக்குமதியாளர்களுக்கான FTA இணக்க வழிகாட்டி

Customs (Administration of Rules of Origin under Trade Agreements) Rules, 2020 — Tamil Edition

INDIA IMPORT COMPLIANCE SERIES

INDIA IMPORT COMPLIANCE SERIES

Section 28DA, Customs Act 1962 · Form I · Proof of Origin

[உங்கள் பெயர்] · 30 ஆண்டுகள் கஸ்டம்ஸ் அனுபவம்

CBIC · ICEGATE · CUSTOMS ACT 1962

பொறுப்புத் துறப்பு **(Disclaimer)**

இந்த மின்னூல் FTA முன்னுரிமை வரிக் கோரிக்கைகளை நிர்வகிக்கும் Customs (Administration of Rules of Origin under Trade Agreements) Rules, 2020 (CAROTAR, 2020) பற்றிய அடிப்படைகளை விளக்குகிறது. இது Customs Act, 1962-ன் Section 28DA, CAROTAR 2020, மற்றும் CBIC சுற்றறிக்கைகளின் பொதுவான கட்டமைப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

விதிகள் காலப்போக்கில் திருத்தப்படுகின்றன — எடுத்துக்காட்டாக, 2025-இல் “Certificate of Origin” என்பது “Proof of Origin” என மாற்றப்பட்டது. எந்தவொரு FTA கோரிக்கையையும் தாக்கல் செய்வதற்கு முன், cbic.gov.in-இல் தற்போதைய விதிகளை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளவும், அல்லது உரிமம் பெற்ற Customs Broker-ஐ அணுகவும். இது சட்ட ஆலோசனை அல்ல.

உள்ளடக்கம் (Contents)

— அத்தியாயம் 1 — CAROTAR 2020 என்ருல் என்ன, ஏன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது

— அத்தியாயம் 2 — சட்ட அடிப்படை: Section 28DA மற்றும் இறக்குமதியாளரின் கடமைகள்

— அத்தியாயம் 3 — Origin Criteria: பொருட்கள் எவ்வாறு தகுதி பெறுகின்றன

— அத்தியாயம் 4 — Bill of Entry-இல் தேவையான விவரங்கள்

— அத்தியாயம் 5 — Certificate of Origin முதல் Proof of Origin வரை (2025 திருத்தம்)

— அத்தியாயம் 6 — Form I மற்றும் சரிபார்ப்பு செயல்முறை

— அத்தியாயம் 7 — முன்னுரிமை வரி மறுக்கப்படும் சூழ்நிலைகள்

— அத்தியாயம் 8 — CAROTAR நடைமுறை சரிபார்ப்புப் பட்டியல்

— முக்கிய சொற்களஞ்சியம்

அத்தியாயம் 1 — CAROTAR 2020 என்றால் என்ன, ஏன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது

Customs (Administration of Rules of Origin under Trade Agreements) Rules, 2020 (CAROTAR, 2020), CBIC-ஆல் 21 ஆகஸ்ட் 2020 அன்று அறிவிக்கப்பட்டு, 21 செப்டம்பர் 2020 முதல் அமலுக்கு வந்தது. Finance Act, 2020-ன் மூலம் Customs Act, 1962-இல் புதிதாக சேர்க்கப்பட்ட Section 28DA-ஐ ஆதரிக்கும் வகையில் இந்த விதிகள் உருவாக்கப்பட்டன.

இந்தியாவின் பல FTA/PTA/CECA/CEPA ஒப்பந்தங்களின் கீழ் முன்னுரிமை வர்த்தக அளவு ஆண்டுதோறும் அதிகரித்து வருகிறது. இதனுடன் சேர்ந்து, சில நாடுகள் மூன்றும் தரப்பு நாடுகள் வழியாக பொருட்களை திசைதிருப்பி, தகுதியற்ற பொருட்களுக்கும் தவறுக முன்னுரிமை வரியைப் பெறும் நடைமுறை அதிகரித்தது. CAROTAR 2020, இதைத் தடுக்க, Certificate/Proof of Origin-ஐ மட்டும் சமர்ப்பிப்பது போதாது என்றும், இறக்குமதியாளரே அடிப்படை due diligence செய்ய வேண்டும் என்றும் கட்டாயப்படுத்துகிறது.

> *CAROTAR 2020-க்கு முன், ஒரு செல்லுபடியான Certificate of Origin இருந்தால் போதுமானது. CAROTAR 2020-க்குப் பிறகு, அந்தச் சான்றிதழுக்குப் பின்னால் உள்ள origin criteria-ஐ புரிந்துகொண்டு நிரூபிக்கும் பொறுப்பும் இறக்குமதியாளரிடமே உள்ளது.*

அத்தியாயம் 2 — சட்ட அடிப்படை: Section 28DA மற்றும் இறக்குமதியாளரின் கடமைகள்

Section 28DA, முன்னுரிமை வரி விகிதத்தைக் கோரும் இறக்குமதியாளர்களுக்கு பின்வரும் கடமைகளை நிர்ணயிக்கிறது:

— origin criteria பூர்த்தி செய்யப்படுவதை சுயமாக உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்

— Bill of Entry-இல் ஒரு declaration-ஐ செய்ய வேண்டும்

— Form I-இல் குறிப்பிடப்பட்ட தகவல்களை வைத்திருக்க வேண்டும், கோரும்போது சமர்ப்பிக்க வேண்டும்

— குறைந்தபட்சம் 5 ஆண்டுகளுக்கு ஆதார ஆவணங்களை பராமரிக்க வேண்டும்

— தகவலின் துல்லியத்தை உறுதிப்படுத்த “reasonable care” எடுக்க வேண்டும்

அத்தியாயம் 3 — Origin Criteria: பொருட்கள் எவ்வாறு தகுதி பெறுகின்றன

Criteria	பொருள்
Wholly Obtained (WO)	பொருள் முழுவதுமாக அந்த நாட்டில் பிறந்தது/வளர்க்கப்பட்டது/சுரங்கம் எடுக்கப்பட்டது
Regional Value Content (RVC)	தயாரிப்பின் மொத்த மதிப்பில் குறிப்பிட்ட சதவீதம் அந்த நாட்டில் சேர்க்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்
Change in Tariff Heading (CTH)	மூலப்பொருளின் HS heading-லிருந்து இறுதி தயாரிப்பின் heading மாறியிருக்க வேண்டும்

Criteria	பொருள்
CTSH / CC	CTH-ஐப் போலவே, subheading அல்லது chapter மட்டத்தில்

ஒரு தயாரிப்பு FTA பங்குதாரர் நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்டது என்பது மட்டும் போதாது — அதற்கான குறிப்பிட்ட origin criteria அந்த HS வகைப்பாட்டிற்கு பொருந்துகிறதா என்பதை சரிபார்க்க வேண்டும்.

அத்தியாயம் 4 — Bill of Entry-இல் தேவையான விவரங்கள்

— Proof of Origin எண் மற்றும் தேதி

— வழங்கும் அதிகாரம்/நிறுவனத்தின் பெயர்

— தொடர்புடைய வர்த்தக ஒப்பந்தத்தின் பெயர்

— பொருட்கள் origin நாட்டிலிருந்து நேரடியாக கொண்டு வரப்பட்டனவா (direct transport)

— கோரப்படும் origin criteria வகை

அத்தியாயம் 5 — Certificate of Origin முதல் Proof of Origin வரை (2025 திருத்தம்)

Notification No. 14/2025-Customs (N.T.) மூலம், 18 மார்ச் 2025 முதல் அமலுக்கு வந்த திருத்தம், CAROTAR விதிகளின் பல பிரிவுகளில் “Certificate of Origin” என்பதற்குப் பதிலாக பரந்த “Proof of Origin” என்ற சொல்லைப் பயன்படுத்துகிறது, FTA தவருன பயன்பாட்டின் மீதான கண்காணிப்பை இறுக்கும் வகையில்.

உங்கள் தற்போதைய டெம்ப்ளேட்கள் மற்றும் broker instructions-இல் பழைய சொல் இன்னும் பயன்படுத்தப்படுகிறதா என்று சரிபார்க்கவும் — சொல் மாறினாலும், ஆவணத் தேவைகள் அப்படியே தொடர்கின்றன.

அத்தியாயம் 6 — Form I மற்றும் சரிபார்ப்பு செயல்முறை

Form I, origin criteria எவ்வாறு பூர்த்தி செய்யப்படுகிறது என்பதை நிரூபிக்க இறக்குமதியாளர் வைத்திருக்க வேண்டிய தகவலை கோடிட்டுக் காட்டுகிறது — உற்பத்தி செயல்முறையின் விளக்கம், கோரப்படும் origin criteria, மற்றும் non-originating மூலப்பொருட்களின் விவரம் உள்ளிட்டவை.

படி	காலக்கெடு / குறிப்பு
அதிகாரி தகவல் கோரிக்கை அனுப்புகிறார்	எழுத்துப்பூர்வமாக, குறிப்பிட்ட கேள்விகளுடன்
இறக்குமதியாளர் பதிலளிக்க வேண்டும்	10 வேலை நாட்களுக்குள்
திருப்திகரமாக இல்லை எனில்	வெளிநாட்டு issuing authority-க்கு verification request அனுப்பப்படலாம்
சரிபார்ப்பு நடைபெறும் காலம்	முன்னுரிமை வரி provisional-ஆக நிறுத்தப்படலாம் அல்லது security கோரப்படலாம்

சரிபார்ப்பு கோரிக்கைக்கு பதிலளிக்க 10 வேலை நாட்கள் மட்டுமே உள்ளது. Form I தகவலை முன்கூட்டியே தயாராக வைத்திருப்பது இந்த காலக்கெடுவை தவறவிடும் அபாயத்தைத் தவிர்க்க உதவும்.

அத்தியாயம் 7 — முன்னுரிமை வரி மறுக்கப்படும் சூழ்நிலைகள்

— Proof of Origin முழுமையற்றதாகவோ தெளிவற்றதாகவோ இருப்பது

— பொருட்களின் விளக்கம் Bill of Entry-உடன் பொருந்தாதது

— சரியாக அங்கீகரிக்கப்படாத திருத்தங்கள் இருப்பது

— Proof of Origin காலாவதியானது

— பொருட்கள் தொடர்புடைய tariff notification-இல் உள்ளடக்கப்படவில்லை

அத்தியாயம் 8 — CAROTAR நடைமுறை சரிபார்ப்புப் பட்டியல்

சரிபார்ப்பு உருப்படி	நிலை
தொடர்புடைய FTA/PTA/CECA/CEPA ஒப்பந்தம் அடையாளம் காணப்பட்டதா	
HS வகைப்பாட்டிற்கான product-specific origin criteria அறியப்பட்டதா	
சப்ளையரிடமிருந்து Form I தகவல் பெறப்பட்டதா	
செல்லுபடியாகும், முழுமையான Proof of Origin கையில் உள்ளதா	
Bill of Entry-இல் தேவையான origin புலங்கள் நிரப்பப்பட்டதா	
ஆதார ஆவணங்கள் 5 ஆண்டுகளுக்கு பாதுகாக்கப்படும் அமைப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்டதா	

முக்கிய சொற்களஞ்சியம் **(Glossary)**

சொல்	பொருள்
CAROTAR	Customs (Administration of Rules of Origin under Trade Agreements) Rules, 2020
Section 28DA	CAROTAR-ஐ ஆதரிக்கும் Customs Act, 1962-இன் பிரிவு
Proof of Origin	முன்பு Certificate of Origin; தோற்று நாட்டை நிரூபிக்கும் ஆவணம்
Form I	origin criteria நிரூபிக்க இறக்குமதியாளர் வைத்திருக்க வேண்டிய தகவல் படிவம்
WO	Wholly Obtained — முழுவதுமாக அந்த நாட்டில் பெறப்பட்டது
RVC	Regional Value Content — பிராந்திய மதிப்புக் கூறு சதவீதம்
CTH / CTSH / CC	Change in Tariff Heading / Sub-Heading / Chapter
FTA / PTA / CECA / CEPA	வெவ்வேறு வகையான வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள்

Certificate of Origin ஒரு காலத்தில் போதுமானதாக இருந்தது. CAROTAR 2020-க்குப் பிறகு, அதற்குப் பின்னால் உள்ள கதையை நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும் — மற்றும் அதை நிரூபிக்கத் தயாராக இருக்க வேண்டும்.